

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 167/2533

นายอินสอน ดีอุโมงค์

โจทก์

จำเลยร่วม

โจทก์

บริษัทกิจกมลสุขโกศล จำกัด

โจทก์

บริษัทกมลสุขโกศล จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด

จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 327)

ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นหมายเรียกบริษัทกิจกมลสุขโกศลจำกัด เข้ามาเป็น
จำเลยร่วมตามคำร้องของจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 โอนทะเบียนและส่งมอบหลักฐานทะเบียน
รถยนต์กระบะยี่ห้อมาสด้า สีน้ำตาล หมายเลขเครื่องที่ บีวาย63198หมายเลข
ทะเบียน4บ-6661 กรุงเทพมหานครให้แก่โจทก์โดยให้จำเลยทั้งสี่และจำเลยร่วมเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายหากจำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง
เจตนาของจำเลยทั้งสี่และจำเลยร่วม และให้จำเลยทั้งสี่และจำเลยร่วมร่วมกันชำระ
เงิน 10,800 บาท ให้แก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสี่และจำเลยร่วมชำระเงินให้โจทก์วัน

ละ 50 บาท นับถัดจากวันฟ้องถึงวันที่โจทก์ได้รับโอนทะเบียนและได้รับมอบหลักฐานทะเบียนรถคันพิพาทครบถ้วน ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 319,318)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ โดยนำสัญญาจำประกันของธนาคารมาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 282,288)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงิน 10,800 บาท และเงินที่จะต้องชำระเป็นรายวันตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามจำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 บ-6661 กรุงเทพมหานคร หากจำเลยที่ 2 ไม่หาประกันหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อใด ให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้นายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานคร ทราบ

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงิน 10,800 บาท และเงินที่จะต้องชำระเป็นรายวันตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามจำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ

รถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 บ-6661 กรุงเทพมหานคร หากจำเลยที่ 2 ไม่หาประกัน
หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อใด ให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำ
สั่งให้นายทะเบียนยานพาหนะกรุงเทพมหานคร ทราบ

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>